

1500675-25.2022.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... ilegal. Ninguém pode ser condenado por tráfico por mera suposição ou aparência. Em hipótese de dúvida deve haver desclassificação para o delito de porte de entorpecente ou absolvição conforme o caso. Já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito da matéria o seguinte:

"ENTORPECENTE - Tráfico - Desclassificação para o uso próprio - Admissibilidade

- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500675-25.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500675-25.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2056548/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 23293175 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 1383/22/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2056548 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 1383/22/010 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2056548/2022 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MAICON ALVES DE ALMEIDA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

MAICON ALVES DE ALMEIDA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 26 de fevereiro de 2022, por volta das 22h10min, na Rua Elias Abdala El Banate, nº 141, bairro Carlos Lourenço, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, MAICON ALVES DE ALMEIDA trazia consigo e tinha em depósito, para

fins de tráfico, 01 (um) invólucro constituído por fita adesiva contendo cocaína compactada na forma de "tijolo", pesando 733,7g (setecentos e trinta e três gramas e sete decigramas); 01 (um) invólucro constituído por fita adesiva na forma de "tijolo", 01 (um) cigarro artesanal confeccionado em papel e 05 (cinco) invólucros plásticos, contendo TETRAHIDROCANNABINOL - (THC), pesando um total de 937,5g (novecentos e trinta e sete gramas e cinco decigramas), substâncias entorpecentes (droga), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 103) e apresentou Defesa Prévia (fls. 110/112). A denúncia foi recebida (fls. 118/120) e o réu foi devidamente citado (fls. 151). Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314 e 329 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, e o réu interrogado. Ao final, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido inicial é procedente em parte.

As provas carreadas aos autos comprovam que o réu praticou o delito de porte de entorpecente para uso próprio, e não o de tráfico de drogas que lhe é imputado.

Vejamos.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 12/15, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 16/17 e pelo Auto de Exame químico-toxicológico de fls. 80/82, positivo para maconha e cocaína.

Quando interrogado, em Juízo, o réu negou os fatos. Disse que não tem qualquer envolvimento com tráfico de drogas, apenas é usuário. Afirmou que já havia sido abordado duas vezes pelos mesmos policiais. Confirmou que a entrada em sua residência foi franqueada por sua esposa, negando que houvesse qualquer entorpecente em sua propriedade.

O policial militar Humberto Augusto Federighi de Sousa Porto, em Juízo, afirmou que no momento em que efetuava patrulhamento de rotina, foi informado pelo COPOM que o condutor de um veículo VW GOL NOVO, de cor cinza, estaria transportando entorpecentes. Disse que ao avistar o referido automóvel, realizou a abordagem. Contou que realizada revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o acusado, mas ao proceder busca no carro, localizou um cigarro de maconha. Falou que ao questionar o réu, ele alegou ser usuário e possuir mais drogas na sua residência. Mencionou que a equipe se deslocou para a casa do acusado, sendo a entrada franqueada por sua amásia, onde foram encontrados os entorpecentes apreendidos.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Júlio Cesar de Lima, em Juízo.

Essas as provas produzidas. Respeitada a manifestação ministerial, elas são insuficientes para embasar o decreto condenatório, sendo de rigor a desclassificação para o delito do artigo 28 da lei de regência. Vejamos.

Os policiais militares, em Juízo, afirmaram que foram informados, via Copom, sobre o condutor de um veículo que estaria transportando entorpecentes. Disseram que abordaram o réu e, em busca veicular encontraram apenas um cigarro de maconha no cinzeiro no carro. Contaram que ao ser indagado, o réu alegou ser usuário de drogas, relatando, ainda, que possuía mais entorpecentes em sua residência. Falaram que se deslocaram até a casa do acusado, cuja entrada foi franqueada por sua

esposa, onde localizaram as drogas apreendidas. Segundo os policiais ele afirmou que era para seu uso.

Por outro lado, o réu, em Juízo, afirmou ser usuário de drogas e disse guardava entorpecente para consumo próprio em sua casa.

Assim, o único elemento de prova existente nos autos que possa sugerir o comércio ilegal é a quantidade de droga apreendida, que não é grande ou variada. Ora, para se firmar convicção de tráfico tão somente pela quantidade apreendida em poder de uma pessoa é necessário que esta quantidade seja realmente expressiva e significativa, caso contrário faz-se apenas uma pressuposição da traficância. Em matéria probatória pressuposições são inválidas para embasar condenações, que exigem prova segura, certa e inconteste.

Segundo entendimento dominante na jurisprudência, a traficância não pode ser presumida. Deve ser embasada em elementos concretos, convincentes e indubitáveis no sentido do acusado estar efetivamente praticando o comércio ilegal. Ninguém pode ser condenado por tráfico por mera suposição ou aparência. Em hipótese de dúvida deve haver desclassificação para o delito de porte de entorpecente ou absolvição conforme o caso. Já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito da matéria o seguinte:

“ENTORPECENTE - Tráfico - Desclassificação para o uso próprio - Admissibilidade - Elevada quantidade de droga apreendida que não pressupõe a certeza do comércio nefando - aplicação do princípio in dubio pro reo” - RT 841/520. “ENTORPECENTE - Tráfico - Desclassificação para o uso próprio - Admissibilidade - Pequena quantidade de droga apreendida - Meras denúncias anônimas que não são suficientes para vincular o acusado à mercancia ilegal - Inteligência do art.16 da Lei 6368/76” - RT 842/527.

Importante ressaltar que no caso em tela não havia qualquer denúncia em relação à suposta atividade de tráfico em relação ao réu e a quantidade com ele encontrada é compatível com o uso segundo jurisprudência atual do STJ. Assim, deve haver desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE em parte o pedido inicial para desclassificar a conduta imputada ao réu MAICON ALVES DE ALMEIDA para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 (dois) meses, em face de sua reincidência (fls. 54/58).

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu, se o caso.

Decreto a perda de eventuais valores apreendidos, nos termos da lei.

Isento o réu de custas por ter sido representado pela Defensoria Pública.

Expeça-se o necessário.
P.R.I.C.

Campinas, 10 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA